

시정요구

제 목 자녀돌봄휴가 등 근태관리 업무 부적정

소 관 부 서(기관) ★★★★★

조 치 부 서(기관) ★★★★★

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「취업규칙」 및 각종 복무관리 지침문서¹⁾에 휴가사용의 목적과 이용 방법을 명시하고 이를 직원에게 안내하여 특별휴가(자녀돌봄휴가) 및 인병휴가(업무상 부상·질병휴가)를 운영²⁾하고 있다.

2. 판단 기준

☆☆☆에서 시달한 복무관리 지침문서에 따르면 자녀돌봄휴가 및 코로나19 확진에 따른 인병휴가(이하 “자녀돌봄휴가 등”이라 한다)는 휴가 사유가 제한적이므로, 휴가 목적이 확인되도록 사용 전후에 증빙서류를 인사급여시스템(s-HRMS)에 첨부하거나 인사업무 담당부서에 제출하도록 되어 있다.

1) 관련 문서

- ☆☆☆-XXXX(20XX. XX. XX.) 「신종 코로나바이러스감염증 확산방지를 위한 복무관리 지침 시달」
- ☆☆☆-XXXX(20XX. XX. XX.) 「코로나19 확진자 근태처리 운영」
- ☆☆☆-XXXX(20XX. XX. XX.) 「생애주기별 인사제도 활용 설명서 제작 및 배포」
- ☆☆☆-XXXX(20XX. XX. XX.) 「코로나19 위기단계 조정에 따른 근태처리 변경 운영」

2) 「취업규칙」 제28조제1항제8호 “자녀돌봄휴가”, 동 규칙 제26조제1항 “업무상 부상·질병휴가”

따라서 자녀돌봄휴가 등을 사용하는 직원은 해당 휴가에 대한 사용목적이 명확히 확인될 수 있도록 증빙을 제출하여야 하며, 증빙이 잘못 되었거나 휴가 사용일수에 오류가 있을 경우 이를 바로 잡도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 2023.1.1.부터 같은 해 7. 26. 감사일 현재까지 ★★★★★의 자녀돌봄휴가 등의 사용실태를 점검한 결과, [표]와 같이 사용목적에 맞지 않는 증빙서류를 제출하였거나 코로나19 확진에 따른 격리일수를 초과하여 인병휴가를 사용한 사례가 확인되었다.

[표] 자녀돌봄휴가 등 증빙자료 미비 및 휴가일수 초과 내역

근태종류	직·성명	대상일자	휴가사유	증빙자료	점검결과
자녀돌봄 휴가	○○○급 ●●●	20XX. XX. XX.	자녀졸업식	재학증명서	졸업일자 확인되지 않음
	○○○급 ●●●	20XX. XX. XX.	병원진료	통원확인서	휴가일과 다른 진료일자 기재
	○○○급 ●●●	20XX. XX. XX.	병원진료	가정통신문 (학부모 행사)	휴가사유와 증빙자료 다름 (실제 학부모행사 참석)
업무상 부상 ·질병 휴가	○○○급 ●●●	20XX. XX. XX.~ XX. XX.(X일)	코로나19로 인한 격리	격리통지서	휴가일수 초과(1일)

자료 : 자녀돌봄휴가 등 휴가 사용 증빙자료 점검결과

관련부서 의견 ★★★★★는 자녀돌봄휴가 사용 증빙자료가 미비한 사항에 대해서는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

다만, 코로나19 확진에 따른 격리일수를 초과하여 인병휴가를 사용한 사항에 대해서는 당사자가 코로나19 검사를 받은 시점에는 정부지침 상 의무 격리기간이 7일이었는데 격리기간이 6일로 된 것에 대하여 코로나19 방역업무 담당 부서인 ○○○○○에 휴가기간을 확인³⁾받은 바 근태변경이 불필요한 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

3) ○○○급 ●●●은 방역당국으로부터 6일간(XX. XX. ~ XX. XX.) 격리하도록 통보 받았으나, XX. XX.을 기준으로 코로나19 위기단계 하향조정에 따른 격리의무(권고)기간이 5일로 축소됨을 감안하여 휴가기간 확인을 위해 코로나19 업무 담당 부서에 문의하였고 확진 통보일로부터 7일 간 격리하도록 답변을 받았다고 진술함.

하지만, ☆☆☆에서 시달한 복무관리 기준⁴⁾에 따르면 코로나19 확진자는 방역당국으로부터 통보받은 격리해제일까지 인병휴가를 사용하여야 하므로 위 주장은 받아들일 수 없다.

조치할 사항

★★★★장은

자녀돌봄휴가 사유와 증빙자료가 맞지 않은 사항에 대해서는 증빙서류를 사용목적에 맞게 교체하거나 휴가 사유를 정정하시고, 초과 사용한 코로나19 확진에 따른 인병휴가 1일에 대해서는 기준에 맞도록 해당 직원의 근태를 변경하시기 바랍니다.(시정)

4) 관련문서 : ☆☆☆-XXXX(20XX. XX. XX.) 「단계적 일상회복 지속을 위한 방역강화 조치 재연장에 따른 복무관리 기준」